BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO DE PROTEÇÃO A GRUPOS VULNERÁVEIS

LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM)

DISCIPLINA

Legislação de Proteção a Grupos Vulneráveis

BANCA

Variadas (provas de nível médio)

19	4	8	3	20
seções	quadros	dispositivos de lei	julgados e súmulas	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA 3
2 BASE LEGAL 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS 4
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO 5
5 LEI SECA COMENTADA 11
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) 12
7 SÚMULAS RELEVANTES 12
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES 13
9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL 14
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) 15
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) 16
13 RESUMO DA VÉSPERA 20
Estudo completo do assunto — material integrado 21
Mapa mental do assunto 21
Lei seca do assunto — texto oficial 22
Jurisprudência atualizada do assunto 25
Bateria de questões resolvidas 26
Revisão rápida — perguntas e respostas 30
Vídeos complementares 30

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Lei nº 11.340/2006**, conhecida como **Lei Maria da Penha**, cria mecanismos para **coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher**. Ela recebeu o nome de **Maria da Penha Maia Fernandes**, que sofreu tentativas de homicídio praticadas pelo marido. O caso foi levado à **Comissão Interamericana de Direitos Humanos**, que responsabilizou o Brasil por **omissão** diante da violência doméstica. A lei é a resposta do Estado brasileiro a essa responsabilização.

Para o agente de segurança, é uma das leis mais próximas da rotina. Muitas vezes é a viatura da guarda que chega primeiro a uma casa onde há briga, gritos ou agressão. Saber **quando a lei se aplica**, **quais formas de violência existem** e **o que o poder público deve fazer** é indispensável para agir corretamente e para acertar a prova.

O subassunto do edital é **Violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 1º a 8º)**. Por isso, o miolo desta apostila trata de:

- objetivo, fundamentos e destinatárias da lei (arts. 1º e 2º);
- direitos assegurados e regra de interpretação (arts. 3º e 4º);
- conceito de violência doméstica e familiar e seus **três âmbitos** (art. 5º);
- violência doméstica como **violação de direitos humanos** (art. 6º);
- as **formas de violência**: física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e **vicária** (art. 7º);
- as **nove diretrizes** da política pública de enfrentamento (art. 8º).

Também apresentamos, de forma resumida, pontos de outros artigos que aparecem com frequência em questões gerais: atendimento policial, medidas protetivas, crime de descumprimento e inaplicabilidade da Lei nº 9.099/1995.

BIZU

A prova de nível médio sobre esta lei cobra principalmente **três âmbitos** (casa, família, relação íntima de afeto), **seis formas** de violência e a **capacitação permanente da Guarda Municipal** prevista no art. 8º, VII. Domine esses três blocos.

ATENÇÃO

A lei foi alterada muitas vezes, inclusive em **2024, 2025 e 2026**. A violência **vicária**, por exemplo, foi incluída pela **Lei nº 15.384/2026**. Confira sempre a redação vigente perto da prova.

2 BASE LEGAL

BASE LEGAL

- **Constituição Federal, art. 226, § 8º**: o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações.
- **Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher** e **Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará)**, além de outros tratados ratificados pelo Brasil.
- **Lei nº 11.340/2006**, especialmente os arts. 1º a 8º (disposições preliminares, conceito, formas e política pública).
- Alterações recentes citadas nesta apostila: **Lei nº 13.772/2018** (redação da violência psicológica), **Lei nº 14.994/2024** (pena do art. 24-A), **Lei nº 15.384/2026** (violência vicária), além de outras leis de 2026 que mudaram dispositivos processuais.
- **Súmulas 536, 542 e 600 do STJ**.

> LEI SECA
>
> Lei 11.340/2006, art. 1º (síntese): a lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição e de tratados internacionais ratificados pelo Brasil, dispõe sobre a criação dos **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher** e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Objetivo da lei (art. 1º)

A lei tem três finalidades principais:

- **coibir e prevenir** a violência doméstica e familiar contra a mulher;
- dispor sobre a criação dos **Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher**;
- estabelecer **medidas de assistência e proteção** às mulheres em situação de violência.

3.2. Destinatárias: toda mulher (art. 2º)

> LEI SECA
>
> Art. 2º Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social.

A proteção é **universal entre as mulheres**: não depende de estado civil, de idade, de renda, de escolaridade, de nacionalidade nem de registro anterior de ocorrência. Uma idosa agredida pelo filho, uma adolescente

agredida pelo pai e uma mulher de alta renda agredida pelo marido estão igualmente protegidas.

3.3. Direitos assegurados (art. 3º)

O art. 3º garante às mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à **vida**, à **segurança**, à **saúde**, à **alimentação**, à **educação**, à **cultura**, à **moradia**, ao **acesso à justiça**, ao **esporte**, ao **lazer**, ao **trabalho**, à **cidadania**, à **liberdade**, à **dignidade**, ao **respeito** e à **convivência familiar e comunitária**.

- O poder público desenvolverá políticas que visem garantir os direitos humanos das mulheres no âmbito das relações domésticas e familiares, para resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (§ 1º).
- Cabe à **família, à sociedade e ao poder público** criar as condições necessárias para o efetivo exercício desses direitos (§ 2º).

3.4. Regra de interpretação (art. 4º)

Na interpretação da lei, serão considerados os **fins sociais** a que ela se destina e, especialmente, as **condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar**. Em outras palavras: na dúvida, interpreta-se a lei a favor da proteção da mulher.

3.5. Os três elementos do conceito (art. 5º)

Para haver violência doméstica e familiar contra a mulher, três elementos precisam estar presentes:

- uma **ação ou omissão baseada no gênero**;
- um **resultado**: morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial;
- um dos **três âmbitos**: unidade doméstica, família ou relação íntima de afeto.

> **BIZU**
>
> **Ação ou omissão**: a lei também alcança a omissão. Deixar, de propósito, a companheira sem alimento ou sem remédio, por exemplo, pode configurar violência.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Violência baseada no gênero

"Baseada no gênero" significa que a violência decorre da **condição de mulher** da vítima, dentro de uma relação marcada por dominação, controle ou desigualdade. A lei não exige que o agressor seja homem: a violência pode ser praticada por outra mulher, por exemplo uma companheira, uma mãe ou uma filha, desde que presentes os elementos do art. 5º.

Uma regra importante, incluída na lei em 2023 e que costuma ser cobrada: a lei se aplica a todas as situações do art. 5º **independentemente da causa ou da motivação** dos atos de violência e da **condição do ofensor ou da ofendida** (art. 40-A). Isso evita discussões sobre se a agressão teve "motivação de gênero" em cada caso concreto.

4.2. Âmbito da unidade doméstica (art. 5º, I)

É o **espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas**.

- Não é preciso parentesco: basta o convívio no espaço doméstico.
- Alcança quem frequenta a casa de modo esporádico, mas integrado à rotina, como a **trabalhadora doméstica**.

> **EXEMPLO**
>
> A empregada doméstica é agredida pelo patrão dentro da casa em que trabalha. Não há parentesco, mas há convívio no espaço doméstico: aplica-se a Lei Maria da Penha (unidade doméstica).

4.3. Âmbito da família (art. 5º, II)

É a **comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa**.

- **Laços naturais**: pai, mãe, irmãos, avós.
- **Afinidade**: sogra, cunhado, enteada.
- **Vontade expressa**: filho adotivo, pessoas que se consideram da família.

Aqui não se exige que morem juntos. A filha agredida pelo pai que mora em outra casa está protegida.

4.4. Âmbito da relação íntima de afeto (art. 5º, III)

É **qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação**.

- Alcança **marido, companheiro, namorado, noivo**, e também **ex-marido, ex-companheiro e ex-namorado**.
- **Não exige morar junto**: é o que diz a lei e o que confirma a **Súmula 600 do STJ**.

> **EXEMPLO**
>
> Marcos e Júlia namoraram por dois anos e nunca moraram juntos. Após o término, ele passa a persegui-la, ameaçá-la e agredi-la. A lei se aplica: há relação íntima de afeto (passada), e a coabitação não é requisito.

4.5. Orientação sexual (art. 5º, parágrafo único)

As relações pessoais do art. 5º **independem de orientação sexual**. A lei protege, por exemplo, a mulher agredida pela companheira em uma relação entre duas mulheres.

> **PEGADINHA**
>
> "A Lei Maria da Penha só se aplica a casais heterossexuais que morem juntos." Falso duas vezes: as relações independem de **orientação sexual** e de **coabitação**.

4.6. Violação de direitos humanos (art. 6º)

> **LEI SECA**
>
> Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

O dispositivo tem efeito pedagógico e político: a violência doméstica deixa de ser vista como "problema privado do casal" e passa a ser tratada como questão de direitos humanos, que exige atuação do Estado. É por isso que a frase "em briga de marido e mulher ninguém mete a colher" não tem lugar na atuação do agente público.

4.7. As formas de violência (art. 7º)

O art. 7º lista as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher "**entre outras**". A expressão mostra que o rol é **exemplificativo**: outras condutas podem configurar violência.

I – Violência física

Qualquer conduta que **ofenda a integridade ou a saúde corporal** da mulher. Exemplos: socos, empurrões, chutes, queimaduras, apertões.

II – Violência psicológica

Qualquer conduta que cause **dano emocional e diminuição da autoestima**, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher, ou que vise **degradar ou controlar** suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante:

- ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação;
- isolamento, **vigilância constante**, **perseguição contumaz**;
- insulto, chantagem, **violação de sua intimidade**, ridicularização, exploração;
- **limitação do direito de ir e vir**;
- ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à **autodeterminação**.

A expressão "violação de sua intimidade" foi incluída pela **Lei nº 13.772/2018**.

III – Violência sexual

Qualquer conduta que:

- a constranja a **presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada**, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força;
- a induza a **comercializar ou utilizar** de qualquer modo sua sexualidade;
- a **impeça de usar método contraceptivo**;
- a **force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição**, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação;
- **limite ou anule** o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos.

> **ATENÇÃO**
>
> O **casamento não afasta** a violência sexual. O marido que obriga a esposa a manter relação sexual não

desejada pratica violência sexual.

IV – Violência patrimonial

Qualquer conduta que configure **retenção, subtração, destruição parcial ou total** de seus **objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos**, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades.

Exemplos: esconder documentos, reter o cartão do banco, quebrar o celular, destruir as ferramentas de trabalho da mulher, vender bens dela sem autorização.

V – Violência moral

Qualquer conduta que configure **calúnia, difamação ou injúria**, isto é, ofensas à **honra**.

VI – Violência vicária (Lei nº 15.384/2026)

Qualquer forma de violência praticada contra **descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio**, **com vistas a atingi-la**.

Na violência vicária, o agressor atinge **outra pessoa** (filho, mãe, enteado, amiga que a acolhe) com o objetivo de **ferir a mulher**. O foco continua sendo a mulher: o terceiro é usado como instrumento.

EXEMPLO

Após a separação, o ex-companheiro ameaça machucar o filho do casal "para ela aprender a não o deixar". A conduta, voltada a atingir a mulher por meio do filho, é violência **vicária**. Se ele também esconde os documentos dela, há violência **patrimonial**; se a xinga em público, **moral**. Uma mesma situação pode reunir várias formas.

BIZU

Associe rápido: **corpo** = física; **controle, isolamento, perseguição, humilhação** = psicológica; **relação forçada, impedir contraceptivo, forçar gravidez ou aborto** = sexual; **reter documentos, dinheiro, quebrar bens** = patrimonial; **calúnia, difamação, injúria** = moral; **atingir filho ou parente para ferir a mulher** = vicária.

4.8. A política pública de enfrentamento (art. 8º)

O caput do art. 8º diz que a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher far-se-á por meio de um **conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais**. Ou seja: o combate à violência **não é tarefa de um único órgão nem de um único ente**. Os quatro níveis da federação e a sociedade civil atuam juntos.

As nove diretrizes

- **I – Integração operacional** do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de **segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação**. Resumo: Justiça e rede de serviços trabalham juntas.

- **II – Estudos, pesquisas e estatísticas**, com perspectiva de **gênero e de raça ou etnia**, sobre causas, consequências e frequência da violência doméstica, com **dados unificados nacionalmente** e **avaliação periódica** dos resultados das medidas. Resumo: produzir dados para orientar as políticas.
- **III – Respeito, nos meios de comunicação social**, aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, para coibir **papéis estereotipados** que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar. Resumo: cuidado com a imagem da mulher na mídia.
- **IV – Atendimento policial especializado** para as mulheres, em particular nas **Delegacias de Atendimento à Mulher**.
- **V – Campanhas educativas** de prevenção, voltadas ao **público escolar e à sociedade em geral**, e **difusão da própria lei** e dos instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres.
- **VI – Convênios, protocolos, ajustes, termos** ou outros instrumentos de **parceria** entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades não governamentais, para programas de erradicação da violência. Resumo: parcerias formais.
- **VII – Capacitação permanente** das **Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros** e dos profissionais dos órgãos e áreas do inciso I, quanto às questões de **gênero e de raça ou etnia**.
- **VIII – Programas educacionais** que disseminem valores éticos de irrestrito respeito à **dignidade da pessoa humana**, com perspectiva de gênero e de raça ou etnia.
- **IX – Destaque, nos currículos escolares** de todos os níveis de ensino, para conteúdos sobre **direitos humanos, equidade de gênero e de raça ou etnia** e o problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.

BIZU

Memorize em quatro blocos: **rede** (I e VI), **conhecimento** (II), **comunicação e educação** (III, V, VIII e IX) e **polícia** (IV e VII). A Guarda Municipal aparece **expressamente** no inciso VII.

EXEMPLO

Um município assina convênio com uma organização não governamental para manter um abrigo para mulheres: inciso VI. A prefeitura inclui, no currículo da rede municipal, aulas sobre respeito e prevenção da violência doméstica: incisos VIII e IX. A secretaria promove curso para os guardas sobre atendimento a mulheres em situação de violência: inciso VII.

ATENÇÃO

O texto das diretrizes acima segue a redação original da lei. Como a Lei Maria da Penha foi alterada várias vezes, vale conferir o texto vigente para eventuais mudanças nos incisos do art. 8º.

4.9. Visão geral do restante da lei (pontos que também caem)

Embora o edital destaque os arts. 1º a 8º, as provas costumam misturar regras gerais da lei. Os pontos mais seguros:

- **Assistência (art. 9º)**: prestada de forma articulada e em caráter prioritário, conforme a Lei Orgânica da Assistência Social, o SUS e o Susp. O juiz pode assegurar à mulher servidora pública **acesso prioritário à**

remoção e, quando necessário o afastamento do local de trabalho, a **manutenção do vínculo trabalhista por até seis meses**.

- **Atendimento pela autoridade policial (arts. 10 a 12)**: ao tomar conhecimento de violência iminente ou em curso, a autoridade adota **de imediato** as providências cabíveis, o que vale também para o descumprimento de medida protetiva. A mulher tem direito a atendimento **especializado, ininterrupto**, prestado **preferencialmente por servidoras** previamente capacitadas, sem revitimização e sem contato direto com o investigado (art. 10-A). A autoridade deve garantir proteção policial, encaminhar a ofendida ao hospital ou posto de saúde e ao IML, fornecer transporte para abrigo ou local seguro quando houver risco de vida, acompanhá-la para retirar pertences e informar seus direitos (art. 11). Deve ainda remeter ao juiz, em **48 horas**, o pedido de medidas protetivas e determinar o **exame de corpo de delito**; laudos e prontuários de hospitais e postos de saúde valem como prova (art. 12, § 3º).
- **Afastamento imediato do agressor (art. 12-C)**: havendo risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher ou de seus dependentes, o agressor é afastado do lar pela **autoridade judicial**; pelo **delegado de polícia**, quando o Município não for sede de comarca; ou pelo **policial**, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado disponível. Nos dois últimos casos, o juiz é comunicado em até **24 horas** e decide em igual prazo.
- **Medidas protetivas (arts. 18 a 24)**: o juiz decide em **48 horas**; as medidas podem ser concedidas de imediato, **independentemente de boletim de ocorrência, inquérito, ação penal ou tipificação penal**, e vigoram **enquanto persistir o risco**. Exemplos de medidas que obrigam o agressor: suspensão da posse ou restrição do porte de armas, afastamento do lar, proibição de aproximação e de contato, restrição de visitas aos dependentes, alimentos provisionais.
- **Crime de descumprimento (art. 24-A)**: descumprir decisão que defere medidas protetivas é crime, com **reclusão de 2 a 5 anos e multa** (redação da Lei nº 14.994/2024). Em flagrante, **só o juiz** pode conceder fiança.
- **Lei nº 9.099/1995 (art. 41)**: **não se aplica** aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, **independentemente da pena**. Não cabem transação penal nem suspensão condicional do processo (Súmula 536 do STJ).
- **Penas vedadas (art. 17)**: é vedada a aplicação de penas de **cesta básica** ou outras de prestação pecuniária, bem como a substituição que implique o pagamento isolado de multa.
- **Renúncia à representação (art. 16)**: nas ações públicas condicionadas, só é admitida **perante o juiz**, em audiência especialmente designada, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

REVISÃO

Dois prazos de 48 horas: a autoridade policial remete o pedido de medidas protetivas ao juiz (art. 12, III) e o juiz decide (art. 18). Um prazo de 24 horas: comunicação ao juiz do afastamento feito pelo delegado ou pelo policial (art. 12-C, § 1º).

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

> **LEI SECA**
>
> Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Comentário: é o artigo mais cobrado. Guarde: ação **ou omissão**; **gênero**; três âmbitos; **sem coabitação**; **sem distinção de orientação sexual**.

> **LEI SECA**
>
> Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: I - a violência física [...]; II - a violência psicológica [...]; III - a violência sexual [...]; IV - a violência patrimonial [...]; V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. VI - a violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la.

Comentário: "entre outras" = rol exemplificativo. O inciso VI é novidade de 2026.

> **LEI SECA**
>
> Art. 8º, VII - a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.

Comentário: dispositivo preferido em provas de guarda. Note três palavras: **permanente**, **Guarda Municipal** e **raça ou etnia**.

> **LEI SECA**
>
> Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei: Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. [...] § 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.

Comentário: a pena antiga (detenção de 3 meses a 2 anos) foi substituída em 2024. Em 2026, a Lei nº 15.383/2026 incluiu o § 4º, com aumento de 1/3 até a metade se o descumprimento decorrer da violação de

áreas de exclusão monitoradas eletronicamente ou da remoção, violação ou alteração do dispositivo de monitoração sem autorização judicial.

LEI SECA

Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Comentário: não há termo circunstanciado, transação penal nem suspensão condicional do processo nesses crimes.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADC 19 e ADI 4.424: o STF reconheceu a constitucionalidade do art. 41 (afastamento da Lei nº 9.099/1995) e firmou que a lesão corporal praticada no contexto da Lei Maria da Penha é de **ação penal pública incondicionada**.

JURISPRUDÊNCIA

STF, ADI 6.138: reconheceu a constitucionalidade do afastamento do agressor do lar pelo delegado ou pelo policial, nas hipóteses do art. 12-C.

DOUTRINA

A lei não exige que o agressor seja homem. O sujeito passivo é a **mulher**; o sujeito ativo pode ser homem ou mulher, desde que presentes a motivação de gênero e um dos âmbitos do art. 5º.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 600 do STJ: "Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/2006, Lei Maria da Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima."

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 542 do STJ: "A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada."

JURISPRUDÊNCIA

Súmula 536 do STJ: "A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha."

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

8.1. Os três âmbitos do art. 5º

Âmbito	Característica	Exemplo
Unidade doméstica (I)	Espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo familiar, inclusive esporadicamente agregadas	Empregada doméstica agredida pelo empregador
Família (II)	Pessoas que são ou se consideram aparentadas, por laços naturais, afinidade ou vontade expressa	Filha agredida pelo pai que mora em outra casa
Relação íntima de afeto (III)	Agressor convive ou conviveu com a ofendida, sem exigir coabitação	Ex-namorado que persegue e ameaça

8.2. As formas de violência do art. 7º

Forma	Núcleo	Exemplo típico
Física (I)	Ofensa à integridade ou à saúde corporal	Empurrão, soco, queimadura
Psicológica (II)	Dano emocional e controle	Vigilância constante, isolamento, humilhação
Sexual (III)	Relação não desejada e controle reprodutivo	Impedir contraceptivo, forçar aborto
Patrimonial (IV)	Retenção, subtração ou destruição de bens	Esconder documentos, quebrar o celular
Moral (V)	Calúnia, difamação ou injúria	Chamar de ladra em público
Vicária (VI)	Violência contra terceiro próximo para atingir a mulher	Ameaçar o filho para ferir a mãe

8.3. Moral x psicológica

Ponto	Violência moral	Violência psicológica
Bem atingido	Honra	Saúde emocional e autodeterminação
Condutas	Calúnia, difamação, injúria	Ameaça, humilhação, isolamento, vigilância, perseguição
Dica	Fala sobre a reputação	Fala sobre o controle e o medo

COMPARAÇÃO

Xingar de "vagabunda" em público é **moral** (injúria). Proibir de sair de casa, vigiar o celular e afastar das amigas é **psicológica**. Reter o cartão do banco é **patrimonial**. A banca adora trocar essas três.

9 NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

A Guarda Municipal é citada **expressamente** na lei (art. 8º, VII) como destinatária de **capacitação permanente** em questões de gênero e de raça ou etnia. Na prática, muitas guardas mantêm programas de patrulha para acompanhar mulheres com medidas protetivas e atuam integradas à rede municipal de assistência, saúde e educação.

Na ocorrência, o guarda deve:

- **Intervir**: violência doméstica é violação de direitos humanos (art. 6º), não "assunto do casal".
- **Identificar o âmbito**: casa, família ou relação íntima de afeto, lembrando que **namoro e ex-relacionamento entram** e que não importa a orientação sexual.
- **Identificar as formas**: além da agressão física, registrar ameaças, controle, retenção de documentos, ofensas e ameaças a filhos ou parentes (violência vicária).
- **Proteger e encaminhar**: garantir a segurança da mulher e de seus dependentes e apresentar a ocorrência à autoridade policial, que adotará as providências dos arts. 10 a 12.
- **Descumprimento de medida protetiva**: é crime (art. 24-A) e permite prisão em flagrante; a fiança só pode ser concedida pelo juiz.
- **Evitar a revitimização**: não fazer perguntas sobre a vida privada da mulher sem necessidade e não deixá-la em contato direto com o agressor.

EXEMPLO

Guardas são acionados por vizinhos a uma casa onde um homem grita com a companheira, quebra o celular dela e diz que vai "sumir com o filho" se ela chamar a polícia. Há violência psicológica (ameaça e controle), patrimonial (destruição do celular) e vicária (ameaça ao filho para atingir a mulher). Os guardas protegem a mulher e a criança e apresentam a ocorrência à autoridade policial.

ATENÇÃO

O guarda não deve sugerir "acordo" ou "conciliação" no local. Nos crimes de violência doméstica contra a mulher **não se aplica a Lei nº 9.099/1995** (art. 41).

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Fundamento: **art. 226, § 8º, da CF** e tratados como a **Convenção de Belém do Pará**.
- Art. 2º: **toda mulher**, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião.
- Art. 3º, § 2º: cabe à **família, à sociedade e ao poder público** criar as condições para o exercício dos direitos.
- Art. 4º: interpretação pelos **fins sociais** e pelas **condições peculiares** das mulheres em situação de violência.
- Art. 5º: **ação ou omissão baseada no gênero**; três âmbitos; **sem coabitação**; **independe de orientação sexual**.
- Art. 6º: violência doméstica é **violação de direitos humanos**.
- Art. 7º: **seis formas**, rol **exemplificativo** ("entre outras"); vicária incluída em **2026**.
- Art. 8º: ações articuladas de **União, Estados, DF, Municípios e ações não governamentais**; nove diretrizes; **capacitação permanente da Guarda Municipal** (VII); **Delegacias de Atendimento à Mulher** (IV); campanhas ao **público escolar e à sociedade** (V).
- Art. 24-A: **reclusão de 2 a 5 anos**; fiança **só pelo juiz**.
- Art. 41: **não se aplica a Lei nº 9.099/1995**.

RESUMO

Três âmbitos, seis formas, nove diretrizes. Sem coabitação, sem distinção de orientação sexual, sem Lei nº 9.099/1995. Guarda Municipal com capacitação permanente.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A lei só se aplica se agressor e vítima morarem juntos."*
Falso. A relação íntima de afeto independe de coabitação (art. 5º, III; Súmula 600 do STJ).

✗ *"A Lei Maria da Penha não protege mulheres em relação homoafetiva."*
Falso. As relações do art. 5º independem de orientação sexual.

✗ *"O rol de formas de violência do art. 7º é taxativo."*
Falso. A lei usa "entre outras": o rol é exemplificativo.

✗ *"A unidade doméstica abrange apenas pessoas com vínculo familiar."*
Falso. Abrange pessoas com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.

✗ *"Reter os documentos pessoais da companheira é violência moral."*
Falso. É violência patrimonial; a moral se limita a calúnia, difamação e injúria.

✗ *"O casamento afasta a violência sexual entre os cônjuges."*
Falso. Constranger a esposa a relação não desejada é violência sexual.

✗ *"A política de enfrentamento é atribuição exclusiva da União."*
Falso. O art. 8º fala em ações articuladas da União, Estados, DF, Municípios e ações não governamentais.

✗ *"A capacitação da Guarda Municipal prevista na lei é apenas inicial, no curso de formação."*
Falso. A lei fala em capacitação permanente.

✗ *"O atendimento policial à mulher deve ser feito exclusivamente por servidoras."*
Falso. A lei diz preferencialmente por servidores do sexo feminino.

✗ *"Medida protetiva só pode ser concedida se houver boletim de ocorrência ou inquérito."*
Falso. As medidas independem de BO, inquérito, ação ou tipificação penal.

✗ *"O delegado pode arbitrar fiança no crime de descumprimento de medida protetiva."*
Falso. Só a autoridade judicial pode conceder fiança (art. 24-A, § 2º).

✗ *"Cabe transação penal em lesão corporal leve praticada contra a companheira."*
Falso. A Lei nº 9.099/1995 não se aplica (art. 41; Súmula 536 do STJ).

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Segundo a Lei nº 11.340/2006, a política pública de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher prevê a capacitação permanente da Guarda Municipal, entre outros órgãos, quanto às questões de

A) gênero e de raça ou etnia.
B) técnicas de tiro e controle de distúrbios.
C) tributação e orçamento municipal.
D) legislação eleitoral e partidária.

Gabarito: A.

É a literalidade do art. 8º, VII, que prevê a capacitação permanente das Polícias Civil e Militar, da

Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos profissionais da rede quanto às questões de gênero e de raça ou etnia. Os temas das demais alternativas não constam da diretriz.

QUESTÃO 02

Júlia e Marcos namoraram por dois anos, sem nunca terem morado juntos. Após o término, Marcos passou a persegui-la e a agredi-la. Sobre o caso, é correto afirmar que

A) a lei não se aplica, pois não havia coabitação.
B) a lei só se aplicaria se o namoro ainda estivesse em curso.
C) a lei se aplica, pois a relação íntima de afeto independe de coabitação.
D) a lei só se aplica a relações de casamento ou união estável.

Gabarito: C.

O art. 5º, III, alcança qualquer relação íntima de afeto em que o agressor conviva **ou tenha convivido** com a ofendida, independentemente de coabitação (Súmula 600 do STJ). Por isso A, B e D estão erradas.

QUESTÃO 03

O companheiro esconde os documentos pessoais da mulher e retém o cartão bancário dela, para que não saia de casa. A conduta de reter documentos e recursos caracteriza, nos termos do art. 7º, violência

A) moral.
B) patrimonial.
C) sexual.
D) vicária.

Gabarito: B.

Retenção de documentos pessoais, bens, valores e recursos econômicos é violência patrimonial (art. 7º, IV). A moral (A) se limita a calúnia, difamação e injúria. A sexual (C) envolve a sexualidade e a reprodução. A vicária (D) atinge terceiro próximo para ferir a mulher.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta corretamente um dos âmbitos de configuração da violência doméstica e familiar previstos no art. 5º da Lei Maria da Penha.

A) Unidade doméstica, compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas.
B) Unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio de pessoas unidas exclusivamente por vínculo de sangue.
C) Família, compreendida apenas como a comunidade formada por cônjuges casados civilmente.

D Relação íntima de afeto, desde que haja coabitação atual entre agressor e vítima.

Gabarito: A.

É a definição do art. 5º, I. A B exige vínculo de sangue, que a lei dispensa. A C restringe indevidamente a família, que inclui laços naturais, afinidade e vontade expressa. A D exige coabitação, que a lei afasta.

QUESTÃO 05

Após a separação, um homem ameaça agredir a mãe da ex-companheira com o objetivo declarado de fazê-la sofrer. Considerando a redação atual do art. 7º da Lei Maria da Penha, essa conduta é exemplo de violência

A física, apenas.

B moral.

C patrimonial.

D vicária.

Gabarito: D.

A violência vicária, incluída pela Lei nº 15.384/2026, é a praticada contra ascendente, descendente, parente ou pessoa da rede de apoio da mulher, com vistas a atingi-la. A ameaça não é ofensa à honra (B) nem envolve bens (C), e não houve lesão física (A).

QUESTÃO 06

De acordo com o art. 8º da Lei nº 11.340/2006, a política pública que visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher

A é atribuição exclusiva da União, por se tratar de direitos humanos.

B far-se-á por um conjunto articulado de ações da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não governamentais.

C é atribuição exclusiva dos Municípios, por meio de suas guardas.

D dispensa a participação de entidades não governamentais.

Gabarito: B.

É a literalidade do caput do art. 8º. As alternativas A e C atribuem exclusividade que a lei não prevê, e a D contraria a menção expressa a ações não governamentais.

QUESTÃO 07

Entre as diretrizes do art. 8º, a lei prevê o respeito, nos meios de comunicação social, aos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir

A) a divulgação de estatísticas oficiais sobre violência de gênero.
B) toda notícia sobre casos de violência doméstica.
C) os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar.
D) campanhas educativas sobre direitos das mulheres.

Gabarito: C.

É o inciso III do art. 8º. Estatísticas (A) e campanhas (D) são, ao contrário, diretrizes da própria política (incisos II e V). A lei não proíbe notícias sobre violência (B).

QUESTÃO 08

Sobre o art. 2º da Lei Maria da Penha, é correto afirmar que toda mulher goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana

A) desde que seja maior de 18 anos e plenamente capaz.
B) desde que tenha nacionalidade brasileira.
C) desde que haja registro anterior de ocorrência contra o agressor.
D) independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião.

Gabarito: D.

O art. 2º não impõe condição alguma de idade, nacionalidade ou registro anterior. As alternativas A, B e C criam requisitos que a lei não prevê.

QUESTÃO 09

O marido, mediante ameaça e uso da força, constrange a esposa a manter relação sexual não desejada. Nos termos do art. 7º, trata-se de violência

A) sexual, pois o casamento não afasta a proteção.
B) moral, por ofender a honra da mulher.
C) patrimonial, por envolver a vida em comum.
D) inexistente, pois há dever conjugal.

Gabarito: A.

O art. 7º, III, define violência sexual como a conduta que constranja a mulher a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força. O vínculo conjugal não afasta a violência (D). As alternativas B e C trazem formas sem relação com o caso.

QUESTÃO 10

Considerando os arts. 1º a 8º da Lei nº 11.340/2006, assinale a alternativa correta.

A) As formas de violência do art. 7º são taxativas.

B) A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos.

C) As relações do art. 5º dependem de orientação heterossexual.

D) A interpretação da lei deve desconsiderar as condições peculiares das mulheres em situação de violência.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 6º. O rol do art. 7º é exemplificativo (A); as relações independem de orientação sexual (C); e o art. 4º manda considerar justamente as condições peculiares das mulheres em situação de violência (D).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- Lei nº 11.340/2006: **coibir e prevenir** a violência doméstica e familiar contra a mulher; cria os **Juizados** especializados.
- Fundamentos: **CF, art. 226, § 8º**, e tratados como a **Convenção de Belém do Pará**.
- Nome: **Maria da Penha Maia Fernandes**; Brasil responsabilizado por omissão na **Comissão Interamericana**.
- Art. 2º: **toda mulher**, sem distinção de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, escolaridade, idade ou religião.
- Art. 3º: direitos garantidos por **família, sociedade e poder público**.
- Art. 4º: interpretar pelos **fins sociais** e pelas **condições peculiares** da mulher.
- Art. 5º: **ação ou omissão baseada no gênero**; três âmbitos: **unidade doméstica, família, relação íntima de afeto**.
- Relação íntima de afeto: **sem coabitação** (Súmula 600 do STJ); ex-namorado entra.
- Unidade doméstica: **com ou sem vínculo familiar**, inclusive esporadicamente agregadas.
- **Independe de orientação sexual**; agressor pode ser mulher.
- Art. 6º: **violação de direitos humanos**.
- Art. 7º: **física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária**; rol **exemplificativo**.
- Moral = **calúnia, difamação, injúria**; patrimonial = **reter, subtrair, destruir** bens e documentos; vicária = atingir **terceiro próximo** para ferir a mulher (**Lei nº 15.384/2026**).
- Art. 8º: ações articuladas de **todos os entes** e **não governamentais**; **nove diretrizes**.
- Diretrizes-chave: **Delegacias de Atendimento à Mulher** (IV), **campanhas ao público escolar e à**

sociedade (V), **capacitação permanente** da **Guarda Municipal** em gênero e raça ou etnia (VII), currículos escolares (IX).

- Pedido de medidas protetivas: **48 h** para remeter e **48 h** para o juiz decidir; medidas **independem de BO**.
- Art. 24-A: **reclusão de 2 a 5 anos**; fiança **só pelo juiz**.
- Art. 41: **sem Lei nº 9.099/1995**; sem transação nem sursis processual (Súmula 536 do STJ).
- Lesão corporal doméstica contra a mulher: ação **pública incondicionada** (Súmula 542 do STJ).

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Lei seca do assunto — texto oficial

LEI SECA

Dispositivos conferidos na fonte oficial (fonte oficial). Leia o texto exato: a banca troca uma palavra e muda a resposta.

art. 5º — Lei 11.340/2006 TEXTO LEGAL

> Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:
>
> **I –** no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
>
> **II –** no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;
>
> **III –** em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.
>
> Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual.

Observação: Independe de coabitação e de orientação sexual. Aplica-se entre mulheres em relação íntima. Não exige que o agressor seja homem.

Art. 7º — Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) TEXTO LEGAL

> Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras:
>
> **I –** a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
>
> **II –** a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação; (Redação dada pela Lei nº 13.772, de 2018)
>
> **III –** a violência sexual, entendida como qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição,

mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;

IV – a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades;

V – a violência moral, entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria.

VI – a violência vicária, entendida como qualquer forma de violência praticada contra descendente, ascendente, dependente, enteado, parente, pessoa sob guarda ou responsabilidade direta da mulher ou pessoa de sua rede de apoio, com vistas a atingi-la. (Incluído pela Lei nº 15.384, de 2026)

Observação: Rol exemplificativo ('entre outras'). Atenção à NOVIDADE de 2026: violência vicária (inciso VI, Lei 15.384/2026), em que se atinge terceiro próximo para atingir a mulher.

Art. 12, IV e § 3º — Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) TEXTO LEGAL

Art. 12. Em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, feito o registro da ocorrência, deverá a autoridade policial adotar, de imediato, os seguintes procedimentos, sem prejuízo daqueles previstos no Código de Processo Penal:

[...]

IV – determinar que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar outros exames periciais necessários;

[...]

§ 3º Serão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.

Observação: Dever do Delegado de requisitar o exame de corpo de delito da ofendida; laudos e prontuários hospitalares valem como prova das lesões.

Art. 12-C — Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) TEXTO LEGAL

Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial da mulher em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida: (Redação dada pela Lei nº 15.411, de 2026)

I – pela autoridade judicial;

II – pelo delegado de polícia, quando o Município não for sede de comarca; ou

III – pelo policial, quando o Município não for sede de comarca e não houver delegado

disponível no momento da denúncia.

§ 1º Nas hipóteses dos incisos II e III do caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas e decidirá, em igual prazo, sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente.

§ 2º Nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso.

Observação: Afastamento do lar pelo Delegado (município que não é sede de comarca) ou pelo policial (sem Delegado disponível), com comunicação ao juiz em 24 h. Caput ampliado pela Lei 15.411/2026 (risco sexual, moral e patrimonial). Constitucionalidade reconhecida pelo STF (ADI 6.138).

Art. 16-A — Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) TEXTO LEGAL

Art. 16-A. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a ofendida decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce no prazo de 12 (doze) meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do § 3º do art. 100 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), do dia em que se esgota o prazo para oferecimento da denúncia. (Incluído pela Lei nº 15.438, de 2026)

Observação: NOVIDADE de 2026: o prazo decadencial nos crimes de violência doméstica contra a mulher passou a ser de 12 meses, e não os 6 meses gerais do CP/CPP.

art. 16 — Lei 11.340/2006 (redação da Lei 15.380/2026) TEXTO LEGAL

Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

Parágrafo único. A audiência prevista no caput deste artigo tem por objetivo confirmar a retratação da vítima, não a representação, e somente será designada pelo juiz mediante manifestação expressa de seu desejo de se retratar, apresentada por escrito ou oralmente antes do recebimento da denúncia, devendo a retratação ser devidamente registrada nos autos. (Incluído pela Lei nº 15.380, de 2026)

Observação: Parágrafo único incluído pela Lei 15.380/2026. Ver também art. 16-A (decadência em 12 meses, incluído pela Lei 15.438/2026).

Art. 24-A — Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) TEXTO LEGAL

Art. 24-A. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência previstas nesta Lei:

> Pena - reclusão, de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 14.994, de 2024)
>
> § 1º A configuração do crime independe da competência civil ou criminal do juiz que deferiu as medidas.
>
> § 2º Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judicial poderá conceder fiança.
>
> § 3º O disposto neste artigo não exclui a aplicação de outras sanções cabíveis.
>
> § 4º A pena será aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o descumprimento decorrer da violação das áreas de exclusão monitoradas eletronicamente ou da remoção, violação ou alteração do dispositivo de monitoração sem autorização judicial. (Incluído pela Lei nº 15.383, de 2026)

Observação: Pena de reclusão de 2 a 5 anos desde o Pacote Antifeminicídio (Lei 14.994/2024): o Delegado NÃO pode arbitrar fiança (§ 2º). Majorante nova (§ 4º, Lei 15.383/2026) para violação de monitoramento eletrônico.

Art. 41 — Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006) TEXTO LEGAL

> Art. 41. Aos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista, não se aplica a Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Observação: Sem TCO, transação ou suspensão condicional do processo (Súmula 536/STJ); o Delegado lavra APF ou instaura IP. Constitucional (ADC 19 e ADI 4.424).

Jurisprudência atualizada do assunto

JURISPRUDÊNCIA

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 542

A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 536/STJ

A suspensão condicional do processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei Maria da Penha.

STJ SÚMULA

STJ — Súmula 600/STJ

Para configuração da violência doméstica e familiar prevista no artigo 5º da Lei 11.340/2006, Lei Maria da

Penha, não se exige a coabitação entre autor e vítima.

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Um homem passa a vigiar constantemente o celular da companheira, proíbe que ela fale com amigas e familiares e a humilha diariamente, de modo a isolá-la e controlar suas decisões. Segundo a Lei Maria da Penha, essa conduta caracteriza violência

A patrimonial.
B sexual.
C física.
D vicária.
E psicológica.

Gabarito: E

O art. 7º, II, define a violência psicológica como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que vise degradar ou controlar ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, entre outros meios. Não há, no caso, subtração de bens, agressão corporal ou relação sexual forçada.

QUESTÃO 2

Para preservar a integridade física e psicológica da mulher em situação de violência doméstica e familiar, o juiz assegurará, nos termos do art. 9º, § 2º, II, da Lei Maria da Penha, a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até

A trinta dias.
B sessenta dias.
C seis meses.
D um ano.
E dois anos.

Gabarito: C

O art. 9º, § 2º, II, da Lei nº 11.340/2006 determina que o juiz assegure à mulher em situação de violência doméstica e familiar a manutenção do vínculo trabalhista, quando necessário o afastamento do local de trabalho, por até seis meses. Os demais prazos não constam da lei.

QUESTÃO 3

Segundo a Lei Maria da Penha, para o efetivo exercício dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à moradia e ao acesso à justiça, entre outros, cabe criar as condições necessárias

A à família, à sociedade e ao poder público.
B exclusivamente ao Poder Judiciário e ao Ministério Público.
C somente às Delegacias de Atendimento à Mulher.
D apenas à própria mulher, por meio de iniciativas individuais.
E ao poder público federal, vedada a atuação de Estados e Municípios.

Gabarito: A

O art. 3º, § 2º, atribui à família, à sociedade e ao poder público o dever de criar as condições para o exercício dos direitos enunciados. A política de enfrentamento é articulada entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 8º), e não exclusiva de um órgão ou esfera.

QUESTÃO 4

Considerando os arts. 1º a 8º da Lei nº 11.340/2006, assinale a alternativa correta.

A A lei enumera de forma taxativa as formas de violência, não admitindo outras.
B A política de enfrentamento é atribuição exclusiva da União.
C A unidade doméstica abrange apenas pessoas com vínculo familiar.
D A violência doméstica e familiar contra a mulher constitui uma das formas de violação dos direitos humanos, e a lei prevê a capacitação permanente da Guarda Municipal quanto às questões de gênero e de raça ou etnia.
E A lei só se aplica a mulheres maiores de 18 anos.

Gabarito: D

O art. 6º reconhece a violência doméstica como violação de direitos humanos e o art. 8º prevê capacitação permanente das polícias, da Guarda Municipal e do Corpo de Bombeiros. As formas do art. 7º são exemplificativas; a política é articulada entre todos os entes; a unidade doméstica inclui pessoas sem vínculo familiar; e não há limite de idade.

QUESTÃO 5

Um homem esconde os documentos pessoais e o cartão bancário da companheira para impedi-la de sair de casa e trabalhar. Segundo a Lei Maria da Penha, trata-se, entre outras, de violência

A patrimonial.
B moral.
C institucional.
D obstétrica.
E econômica, forma não prevista na lei.

Gabarito: A

A retenção ou subtração de documentos pessoais, bens, valores e recursos econômicos é violência patrimonial (art. 7º). Violência moral envolve calúnia, difamação ou injúria; institucional e obstétrica não constam do rol do art. 7º.

QUESTÃO 6

O art. 7º da Lei Maria da Penha enumera formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e utiliza a expressão "entre outras". Isso significa que o rol

A) é taxativo, não sendo admitidas outras formas de violência além das descritas no artigo.
B) só pode ser ampliado por lei estadual ou municipal, após decisão do Poder Judiciário.
C) é exemplificativo apenas para a violência física, sendo as demais formas taxativas.
D) vale somente para mulheres casadas ou em união estável devidamente registrada.
E) é exemplificativo, podendo existir outras formas de violência não descritas expressamente.

Gabarito: E

A expressão "entre outras" no caput do art. 7º indica que o rol de formas de violência é exemplificativo: outras condutas podem configurar violência doméstica e familiar se atenderem ao art. 5º. A proteção não se limita a mulheres casadas ou com união registrada.

QUESTÃO 7

A Lei Maria da Penha cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos de um dispositivo da Constituição Federal, a saber, o

A) inciso XLII do art. 5º, que trata do crime de racismo e de sua imprescritibilidade.
B) § 8º do art. 226, que trata da assistência à família e de mecanismos contra a violência.
C) § 8º do art. 144, que trata da criação das guardas municipais pelos Municípios.
D) inciso XX do art. 7º, que protege o mercado de trabalho da mulher por incentivos.
E) § 6º do art. 37, que trata da responsabilidade civil do Estado por danos de seus agentes.

Gabarito: B

O art. 1º da Lei Maria da Penha declara que ela cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição, segundo o qual o Estado assegura assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Os demais dispositivos tratam de outros temas.

QUESTÃO 8

Uma amiga está hospedada há poucos dias na casa de uma família e é agredida pelo dono da casa, por razões ligadas ao gênero. Segundo a Lei Maria da Penha, a agressão

A) não configura violência doméstica, pois a lei exige vínculo familiar, de sangue ou afinidade, entre agressor e vítima.

B) não configura violência doméstica, pois a lei exige coabitação permanente e prolongada entre os envolvidos.

C) só configura violência doméstica se houver relação íntima de afeto entre agressor e vítima.

D) pode configurar violência doméstica, pois a unidade doméstica inclui pessoas esporadicamente agregadas, com ou sem vínculo familiar.

E) só configura violência doméstica se a vítima for parente por afinidade do agressor.

Gabarito: D

O art. 5º, I, da Lei nº 11.340/2006 define como âmbito da unidade doméstica o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. Assim, não se exige parentesco, coabitação permanente nem relação íntima de afeto para a configuração, desde que a violência seja baseada no gênero.

QUESTÃO 9

A Lei Maria da Penha prevê, entre as diretrizes da política pública de enfrentamento, o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a coibir

A) os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar.

B) toda e qualquer divulgação, pela imprensa, de notícias sobre casos de violência doméstica.

C) a veiculação de campanhas educativas sobre direitos das mulheres em horário nobre.

D) a participação de mulheres em programas jornalísticos de grande audiência nacional.

E) a divulgação de estatísticas oficiais sobre a violência de gênero e seus resultados.

Gabarito: A

O art. 8º, III, mira os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar, e não a divulgação de notícias, de campanhas educativas ou de estatísticas, que na verdade são compatíveis com as diretrizes da política pública.

QUESTÃO 10

Para a Lei Maria da Penha, a violência física contra a mulher é entendida como

A) somente a conduta que cause incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias.

B) apenas as agressões que deixem marcas visíveis no corpo da vítima.

C) qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da mulher.

D) apenas a conduta que resulte em lesão grave ou morte da vítima.

E somente a agressão praticada com emprego de arma.

Gabarito: C

O art. 7º, I, define a violência física como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. Não se exige gravidade mínima, marcas visíveis ou uso de arma: empurrões, tapas e outras ofensas à integridade corporal já a caracterizam. A lista do art. 7º é exemplificativa.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quais são os três âmbitos da violência doméstica e familiar?	Unidade doméstica, família e qualquer relação íntima de afeto.
Namoro sem morar junto está protegido pela lei?	Sim. A relação íntima de afeto independe de coabitação.
Quais as formas de violência do art. 7º?	Física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e vicária (incluída pela Lei nº 15.384/2026), entre outras.
Calúnia, difamação e injúria configuram qual forma?	Violência moral.
Destruir instrumentos de trabalho da mulher é qual violência?	Patrimonial.
A Lei nº 9.099/1995 se aplica aos crimes da Maria da Penha?	Não.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

LEI MARIA DA PENHA - LEI 11.340/06 \| PARA GUARDA MUNICIPAL \| ATUALIZADA 2026 ASSISTIR

FZ Concursos

https://youtu.be/rucJGwqYHhs

Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) - Live #009 Concurso Polícia Civil ASSISTIR

Prof. Diego Pureza

https://youtu.be/HHi2L2srxdw

GABARITE a Lei Maria da Penha (Lei Nº 11.340/2006) Atualizada para a PCDF Delta! ASSISTIR

Gran Jurídico

https://youtu.be/U7TsIRR90Nw